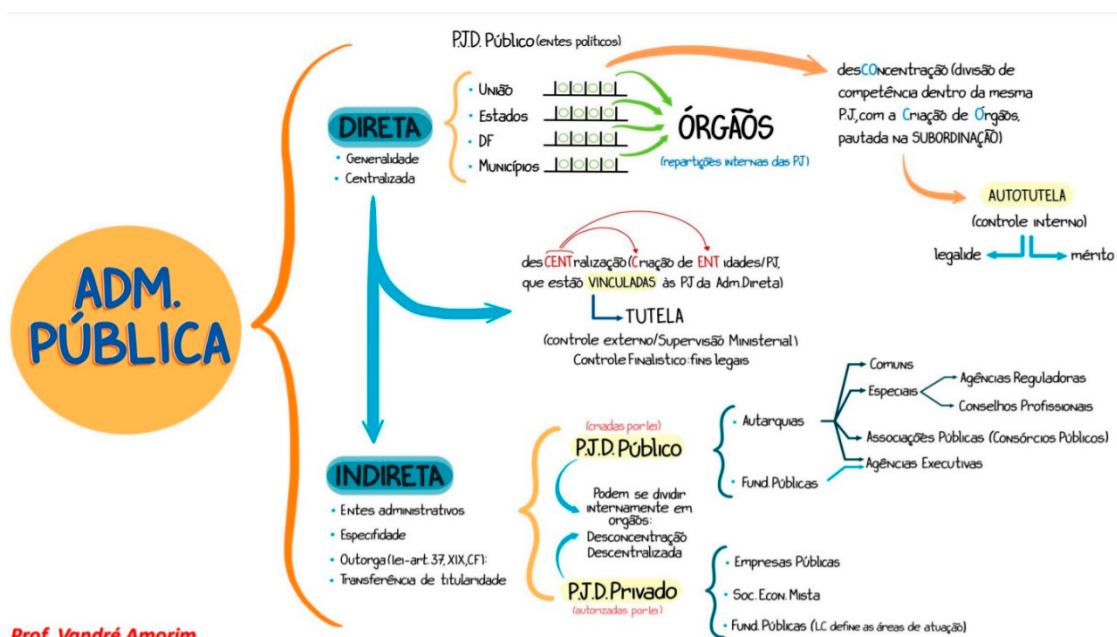


ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IV

⚡ RELEMBRANDO

Já falamos de toda a composição da administração pública e, no bloco anterior, tratamos sobre os chamados órgãos. Vimos que os órgãos públicos estão na organização direta e também na indireta, mas, para fins de prova, o mais comum é que as bancas cobrem mais os da direta. No tocante à administração indireta, o que nos interessa são os entes/pessoas.

A partir de agora, vamos estudar as entidades da administração indireta. Se estamos falando de entidades da administração indireta, estamos falando de **pessoas que integram a administração indireta**. As pessoas que integram a administração **direta** são a União, o Estado, o DF e o Municípios, como visto anteriormente.



- **Entidades da Administração Indireta:**
 - Autarquias;
 - Empresas Públicas;
 - Sociedades de Economia Mista;
 - Fundações públicas.

ANOTAÇÕES



ATENÇÃO

Existem características comuns e distintas entre as entidades da Administração Indireta. Existem regras que são aplicadas a toda a Administração Indireta, independentemente da pessoa, porém também há regras que precisaremos diferenciar. Isso porque:

- Quando falamos das entidades que integram a indireta, existem as pessoas de direito público e as de direito privado.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2020/MPE-CE/TÉCNICO MINISTERIAL) No que diz respeito à administração pública direta, à administração pública indireta e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

A administração pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados na estrutura administrativa da presidência da República e dos ministérios.



COMENTÁRIO

Presidência da República, ministérios, secretarias e governorias não fazem parte da administração indireta. A Administração Indireta possui órgãos, mas **o mais importante é que ela é formada por pessoas**.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
	Autarquia	Fundação Pública		Empresa Pública	S.E.M
Personalidade Jurídica	Direito Público	Dir. Público	Dir. Privado	Direito Privado	Direito Privado
Atividades	Típicas de Estado	Sociais	Sociais	Econômicas (Serviço Público*)	Econômicas (Serviço Público*)
Prestação da atividade	Descentralização por outorga (funcional, por serviços ou técnica)				

ANOTAÇÕES

Quando falamos das entidades que integram a indireta, existem as pessoas de direito público e as de direito privado.

Obs.: As autarquias **sempre serão** pessoas de Direito Público.

No tocante às fundações públicas, elas podem ser classificadas como de direito público **ou** de direito privado.



O PULO DO GATO

Quando falamos em empresa pública, elas são **sempre PJs de direito privado**, assim como a sociedade de economia mista. As autarquias sempre serão PJs de direito público. As fundações públicas são as únicas que podem ser de direito privado ou de direito público.

Obs. 2: O fato de regras de Direito Público serem aplicadas às empresas públicas e sociedades de economia mista não altera a personalidade jurídica delas.



Atividades

Autarquias

Desempenham atividades típicas de Estado, ou seja, a atividade essencial. É um tipo de atividade que deveria ser desempenhada pela própria administração direta, mas esta preferiu passar isso para a autarquia. A autarquia é um espelho da administração direta.



O PULO DO GATO

As bancas podem colocar que as autarquias desempenham atividades atípicas ou econômicas, o que está **ERRADO**.

As autarquias nascem para desempenhar atividades típicas, próprias do Estado, isto é, aquilo que o próprio Estado deveria exercer, mas preferiu transferir o exercício para as autarquias porque estas têm autonomia, privilégios, prerrogativas, e elas também são de Direito Público. **No entanto, a autarquia** não é totalmente igual à administração direta.

ANOTAÇÕES

Fundações Públicas

Independentemente de serem de Direito Público ou de Direito Privado, elas desempenham atividades sociais, voltadas ao bem-estar social, e que estão ligadas à educação, lazer, à entrega de benefícios à sociedade.

Nota-se que tais atividades nem sempre serão próprias do Estado, podendo ser exercidas pela iniciativa privada, mas também pela fundação pública. Inclusive, em algumas situações, teremos atividades tanto no campo de uma fundação pública quanto no campo de uma pessoa que nem integra a administração pública.

ATENÇÃO

São atividades sociais, não atividades econômicas. Estas últimas ficam a cargo da empresa pública e das sociedades de economia mista, desse modo, as atividades econômicas que o Estado desempenha são atividades repassadas/reportadas às empresas públicas e sociedades de economia mista.

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

As empresas públicas e sociedades de economia mista desempenham, para o Estado, uma fonte de arrecadação. Ou seja, o Estado tem, nas empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoas que buscam lucro. Isso porque, depois que a receita entra, o Poder Público poderá pegar o dinheiro e colocar na educação, saúde etc., realocando-o.

Elas nascem com a função típica, própria, principal do desempenho de atividade econômica.

*Serviço Público

A empresa pública e a sociedade de economia mista, por serem PJs de Direito Privado, vão seguir um regramento de Direito Privado, justamente porque desempenham atividades econômicas. Então, se causarem algum dano a alguém, serão responsabilizadas com base responsabilidade das empresas privadas.

No caso de elas estarem prestando um serviço público, o foco será outro, visto que será uma característica excepcional – prestadora de serviço público. Existem empresas públicas que nascem para prestar serviço público.



15m

ANOTAÇÕES

Raciocínio inicial: ao falar em empresa pública e em sociedade de economia mista, nós devemos tratar como aquelas que desempenham atividades econômicas; elas podem prestar serviço público, mas de maneira secundária.

Já conhecemos a característica de nascerem por força da descentralização, sendo uma descentralização por outorga, também chamada de funcional, por serviços ou técnica. Em outras palavras, estamos trabalhando a ideia de **criação de entidades por meio de lei**, visto que, quando falamos em outorga, estamos falando em lei, já que existe a descentralização por contrato, por ato administrativo.

- **Criação das entidades da Administração Indireta**

Em fevereiro de 2021, tivemos uma mudança interessante, a saber, o Supremo Tribunal Federal alterou alguns pontos de interpretação acerca do assunto. Então, nosso objetivo é entender como funciona essa criação.

CF/1988, art. 37. XIX* – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

*Esse artigo faz parte do rol do top 10 assuntos mais cobrados no Direito Administrativo como um todo. Então, o estudante precisa ter um conhecimento muito solidificado acerca do tema.

“somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação”

A partir da leitura do referido artigo, percebemos que a lei meio que tratou de forma diferente: a autarquia foi colocada em um bloco, enquanto as demais foram colocadas em outro bloco.

“cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;”

Esse artigo tem muita informação. Vamos destrinchá-lo:

- Somente

Ao estabelecer que essa regra somente pode ser feita assim, a Constituição nada mais fez do que determinar, exigir e obrigar que não se utilize outro método. Ela fez o que costumamos chamar de reserva, que é definir/delimitar, com o trecho seguinte, vemos que é uma reserva legal, isto é, não poderemos usar outra coisa senão a lei – não se admite ao administrativo, por exemplo, decreto.



20m

ANOTAÇÕES

Quando falamos em “somente por lei”, temos, na própria CF, a definição da iniciativa de tal projeto de lei. O projeto de lei, nesse caso, tem que ser iniciado pelo Chefe do Executivo – na esfera Federal, o Presidente da República; na Estadual, o governador; no Municipal, o prefeito. A CF nos exige isso quando ela traz, em seu art. 61, a exigência para a iniciativa do projeto de lei para órgãos, e a jurisprudência entende que também para as entidades.

- por lei

Iniciativa do projeto de lei pelo Chefe do Executivo.

Essa lei é uma lei ordinária, visto que, quando encontramos na CF “somente por lei”, “depende de autorização legislativa” e não for acompanhada da palavra “complementar”, é porque a lei é ordinária.

Não confundir:

O início do artigo trata de lei, mas não especifica qual é, então, é uma lei ordinária; mais para a frente, ele fala de lei complementar. Uma coisa é a lei ordinária, que será exigida no processo de criação/autorização; outra coisa é a lei complementar, que vai definir as áreas de atuação.

Se estamos falando em lei ordinária, é possível a medida provisória?

O art. 62 da CF não traz os casos de medida provisória, mas o contrário, ou seja, os casos nos quais **não podemos ter medida provisória**. Então, não sendo um dos casos de vedação, cabe medida provisória, que é o que acontece no caso presente.



O PULO DO GATO

A medida provisória é uma permissão existente por caber lei ordinária. Caso a prova coloque “somente por lei específica”, é verdadeiro. Se tratar da possibilidade de medida provisória, também é possível.

Exemplo:

O STF já se manifestou, inclusive, mais de uma vez. A primeira foi quando da criação do Instituto Chico Mendes de Biossegurança (ICMBio), que foi criado justamente porque a administração precisava de urgência e relevância de uma instituição que trabalhasse na área de biossegurança, então, por medida provisória, nasceu o ICMBio. Posteriormente, a sua criação por medida provisória foi convertida em lei.

ANOTAÇÕES

Ao analisar o tema, o STF concluiu que, se ficar constatada a existência de relevância e urgência, não haverá problema.

Em 2017, outra famosa instituição foi criada, a Agência Nacional de Mineração (ANM), que é uma autarquia, classificada inclusive como agência reguladora, também criada por meio de medida provisória, que posteriormente foi convertida em lei ordinária.

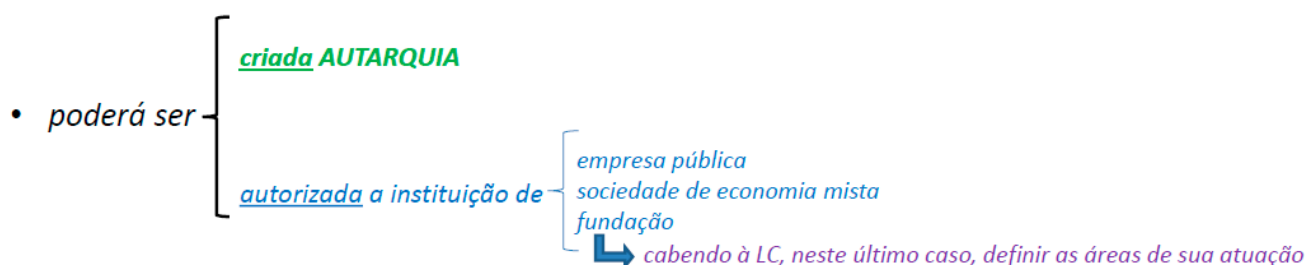


Obs. 3: Já aconteceu de uma prova da FGV, em 2018, dispor que não cabe medida provisória. Isso aconteceu por erro do examinador.

- específica

A lei específica é aquela que possui um assunto determinado, neste caso, a criação.

Obs. 4: As leis, de modo geral, não precisam ser específicas, podendo ser genéricas. Além disso, as leis, sobretudo as ordinárias, têm a característica de serem genéricas, mas, aqui, ela trata de assunto determinado.



GABARITO:

1. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
